

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2617/2538

บริษัท ห้าง ขาย ทอง ฮั่วเซ่งเฮง
(เยาวราช) จำกัด

นาย อม ร กมลวรรณนท์

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 224, มาตรา 249

แม้โจทก์จะกล่าวในฟ้องที่ขอให้ขับไล่จำเลยผู้เช่าออกจากอาคารพิพาทว่าหากให้ผู้อื่นเช่าจะได้ค่าเช่าเดือนละ 25,000 บาทและใช้อัตราดังกล่าวเป็นเกณฑ์คำนวณเรียกค่าเสียหายและศาลชั้นต้นกำหนดค่าเสียหายให้เดือนละ 15,000 บาท ก็ถือไม่ได้ว่าเป็นค่าเช่าในขณะยื่นคำฟ้อง โจทก์จำเลยนำสืบว่าจำเลยเช่าจากเจ้าของเดิมในอัตราค่าเช่าเดือนละ 1,000 บาท ต้องฟังว่าอาคารพิพาทมีค่าเช่าในขณะยื่นคำฟ้องไม่เกินเดือนละ 2,000 บาท จึงต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ในข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 224 เดิมซึ่งบังคับใช้ในขณะยื่นอุทธรณ์ แม้ศาลอุทธรณ์จะรับวินิจฉัยให้ก็ไม่ชอบ ถือว่าข้อเท็จจริงยุติไปตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้นจำเลยจึงไม่มีสิทธิฎีกาในข้อเท็จจริงดังกล่าวอีก

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยอยู่อาศัยในอาคารพิพาทโดยเช่าจากเจ้าของเดิมมีกำหนด 1 ปี นับแต่วันที่ 1 มกราคม 2531 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2531 โจทก์ไม่ประสงค์จะให้จำเลยเช่าอาคารพิพาทต่อไป จึงมอบให้ทนายความมีหนังสือบอกเลิกการเช่าและให้

จำเลยขนย้ายทรัพย์สินและบริวารออกจากอาคารพิพาทเมื่อครบกำหนดสัญญาเช่า จำเลยได้รับหนังสือดังกล่าวแล้ว แต่จำเลยเพิกเฉยโจทก์ได้รับความเสียหายจึงขอคิดค่าเสียหายเท่ากับค่าเช่าที่โจทก์อาจนำอาคารพิพาทไปให้ผู้อื่นเช่าได้เดือนละ 25,000 บาท นับแต่วันที่ 1 มกราคม 2532 จนถึงวันฟ้องเป็นเวลา 2 เดือน เป็นเงิน 50,000 บาท และดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีเป็นเงิน 400 บาท รวมเป็นเงิน 50,400 บาทขอให้บังคับจำเลยขนย้ายทรัพย์สินและบริวารออกไปจากอาคารพิพาทให้จำเลยใช้ค่าเสียหาย 50,400 บาท และค่าเสียหายเดือนละ 25,000 บาทพร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจำเลยขนย้ายทรัพย์สินและบริวารออกจากอาคารพิพาทแก่โจทก์

จำเลยให้การและฟ้องแย้งว่า เดิมบิดาจำเลยเช่าอาคารพิพาทจากนายพวง ตันธนะ มีกำหนด 30 ปี ค่าเช่าเดือนละ 1,000 บาทโดยบิดาจำเลยต้องช่วยค่าก่อสร้างและค่าปรับปรุงอาคารเป็นเงิน 3,000,000 บาท ผ่อนชำระเดือนละ 9,500 บาท บิดาจำเลยชำระค่าก่อสร้างและค่าเช่าตั้งแต่เดือนมกราคม 2510 ตลอดมาจนถึงปี 2525 ก็ถึงแก่กรรมจำเลยได้เช่าอาคารพิพาทจากนายพวงต่อไปอีก 15 ปี แต่จำเลยต้องชำระเงินค่าก่อสร้างและปรับปรุงอาคารส่วนที่เหลือจนกว่าจะครบ 3,000,000 บาท และต้องจ่ายเงินค่าเปลี่ยนตัวคู่สัญญาอีก 300,000 บาทโจทก์ซึ่งรับโอนที่ดินจากนายพวงยอมรับไปทั้งสิทธิและหน้าที่จึงไม่มีสิทธิฟ้องจำเลยได้และอาคารพิพาทหากนำไปให้เช่าจะได้ค่าเช่าไม่เกินเดือนละ 1,200 บาท หากโจทก์จะเสียหายก็ไม่เกินเดือนละ 1,200 บาท โดยเหตุที่จำเลยเป็นผู้ทรงสิทธิในอาคารพิพาทตามสัญญาต่างตอบแทนอีก 8 ปี ในแต่ละปีที่จำเลยอาศัยอยู่ในอาคารพิพาททำธุรกิจได้กำไรปีละประมาณ 500,000 บาท รวม 8 ปี เป็นเงิน 4,000,000 บาท หากจำเลยต้องออกจากอาคารพิพาทจะได้รับความเสียหายประมาณ 3,000,000 บาท ถึง 4,000,000 บาท ขอคิดค่าเสียหายเพียง 3,000,000 บาท ขอให้ยกฟ้องโจทก์ และพิพากษาวานิติกรรมซื้อขายที่ดินระหว่างโจทก์กับนายพวงเป็นโมฆะให้โจทก์ไปจดทะเบียนตามสัญญา

ต่างตอบแทนให้จำเลยอีก 8 ปี หากโจทก์ไม่ไปจดทะเบียนให้ถือเอาคำพิพากษาเป็นการแสดงเจตนาแทน ให้โจทก์ใช้ค่าเสียหาย 3,000,000 บาทพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องแย้งแก่จำเลย

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฟ้องแย้งจำเลย

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยขนย้ายทรัพย์สินและบริวารออกไปจากอาคารพิพาทของโจทก์ ให้จำเลยใช้ค่าเสียหาย 20,000 บาท และค่าเสียหายเดือนละ 15,000 บาท นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจำเลยจะขนย้ายทรัพย์สินและบริวารออกไปจากอาคารพิพาทของโจทก์

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีนี้เป็นคดีฟ้องขับไล่ผู้เช่าออกจากอสังหาริมทรัพย์ แม้โจทก์จะกล่าวมาในฟ้องว่าหากโจทก์จะให้ผู้อื่นเช่าจะได้ค่าเช่าเดือนละ 25,000 บาท และโจทก์ใช้เป็นเกณฑ์คำนวณในการเรียกร้องค่าเสียหายตามอัตรานั้นจำนวน 25,000 บาท และศาลชั้นต้นก็กำหนดค่าเสียหายให้เดือนละ 15,000 บาท ก็ตามยังถือไม่ได้ว่าเป็นค่าเช่าของอสังหาริมทรัพย์ในขณะยื่นคำฟ้องเพราะเป็นแต่อาจให้เช่าได้ในอัตราดังกล่าวเท่านั้น แต่ข้อเท็จจริงตามที่โจทก์จำเลยนำเสนอได้ความว่าจำเลยทำสัญญาเช่าอาคารพิพาทจากนายพวง ดันธนะ เจ้าของอาคารพิพาทเดิมในอัตราค่าเช่าเดือนละ 1,000 บาท ปรากฏตามสัญญาเช่าเอกสารหมายเลข จ.1 ดังนี้ต้องฟังว่าอาคารพิพาทมีค่าเช่าในขณะยื่นคำฟ้องไม่เกินเดือนละ 2,000 บาทจึงต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 224 เดิม

ซึ่งบังคับใช้ในขณะยื่นอุทธรณ์ เมื่อจำเลยที่ 2 อุทธรณ์ว่า โจทก์ไม่ใช่เจ้าของที่ดิน และอาคารพิพาทสัญญาเช่าระหว่างจำเลยกับผู้เช่าเดิมเป็นสัญญาต่างตอบแทนยิ่งกว่า สัญญาเช่าธรรมดาและโจทก์เสียหายไม่เกิน 2,500 บาท ซึ่งเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงต้องห้ามตามบทกฎหมายดังกล่าว แม้ศาลอุทธรณ์จะรับวินิจฉัยให้ก็ไม่ชอบด้วย กระบวนพิจารณา จำเลยไม่มีสิทธิฎีกาในข้อเท็จจริงดังกล่าวต่อมา ข้อเท็จจริงคงยุติไปตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้นแล้ว ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย"

พิพากษายืน

(ไพศาล รวงฆางกูร-อร่าม หุตาตกูร-สมพล สัตยาอภิธาน)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ